文安县市场监督管理局
行政处罚决定书

文市监城处罚字[2023]114号

当事人：文安县XX麻辣烫店，负责人：马XX，类型：个体工商户，经营场所：河北省廊坊市文安县新北环路，统一社会信用代码：92131026MA08XXXXXX。马森：身份证号：131026199310XXXXXX，住址：河北省廊坊市文安县赵各庄镇XX村。

2023年10月7日，我局执法人员梁学华、王辉依据职权，对位于文安县新北环路马XX经营的文安县XX麻辣烫店进行了检查，经检查，当事人有《营业执照》和《食品小作坊小餐饮登记证》，经营场所内销售的饮料区未张贴价格表，经营的饮料未按规定明码标价，涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定，属于销售饮料未按照规定明码标价。此案件于2023年10月7日进行了案件来源登记，同日经批准立案调查，2023年10月7日至10月8日承办人调查收集了当事人销售饮料未按照规定明码标价的相关证据。

经查：2023年6月25日至2023年10月7日，文安县XX麻辣烫店经营场所内饮料区未张贴价格表，当事人销售饮料未按规定明码标价。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、现场笔录证明了当事人销售饮料未按照规定明码标价的事实；

2、现场照片证明了当事人销售饮料未按照规定明码标价的事实；

3、身份证复印件证明了当事人的身份；

4、营业执照复印件证明了当事人的主体资格；

5、食品小作坊小餐饮登记证复印件证明了当事人具备食品经营资格；

6、询问笔录证明了当事人销售饮料未按照规定明码标价的具体情况。

以上证据均由出证人签名或者盖章予以确认，构成了一条完整的证据链条，证实了当事人销售饮料未按照规定明码标价的事实，违法事实清楚、证据确实充分。

对当事人的违法事实、处罚理由、依据及处罚内容，根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第六十三条和相关规定，我局于 2023 年 10 月 10 日下达了行政处罚告知书，当事人在规定的时间内未提出陈述、申辩，也未要求举行听证。

当事人销售饮料未按照规定明码标价，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款："经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。"的规定，属于销售饮料未按照规定明码标价的行为。

当事人销售饮料未按照规定明码标价，其行为扰乱了市场经济秩序，因为当事人不具有《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》中不予行政处罚、从轻或者减轻、从重行政处罚的情形，所以适用一般行政处罚情形，参照《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》21.3"《中华人民共和国价格法》（1998 月 5 月 1 日施行）行政处罚裁量权基准 3、违法行为：经营者违反明码标价规定的。法定依据：第四十二条 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。

裁量幅度：一般；适用条件标准：1.违法行为持续3个月以上6个月以下的；裁量基准：责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百元以下的罚款。”的规定，决定对当事人适用一般处罚。

当事人销售饮料未按照规定明码标价，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条：“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”的规定，决定责令当事人改正违法行为并作如下处罚：罚款3000元。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，到廊坊银行股份有限公司文安支行（账号：31307180000120111000292）或者邮政银行文安县支行（账号：100712137520010001 ）缴纳罚没款，也可以通过河北财政信息系统一体化平台 非税收入管理电子支付系统缴纳。将罚没款交到文安县财政局国库股，到期不缴纳罚没款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。罚没许可证：罚证字第06020050号。

当事人如对本处罚决定不服，可以在接到本处罚决定书之日起六十日内向文安县人民政府申请复议，也可以依法在六个月内直接向文安县人民法院提起诉讼。

文安县市场监督管理局

2023年10月18日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚信息）